

1500154-11.2019.8.26.0411

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2033242/2019 - DEL.POL.PACAEMBU, 1991119 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500154-11.2019.8.26.0411

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2033242/2019 - DEL.POL.PACAEMBU, 1991119 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU, 2033242 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIANE MARQUES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou ARIANE MARQUES DE OLIVEIRA e RENATA CRISTINA RODRIGUES, devidamente qualificadas nos autos, pela prática do crime disposto no artigo 35, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), porquanto, em dia 11 de janeiro de 2019, em horário e local incerto, as denunciadas ARIANE e RENATA associaram-se para, de forma reiterada ou não, praticar o delito de tráfico de drogas.

Narra a acusação que, em 11 de janeiro de 2019, Ariane foi presa em flagrante por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Por esta ocasião, seu aparelho celular foi apreendido e submetido à perícia (laudo de degravação de conversas às fls. 260/263), tendo restado evidenciado que as denunciadas estavam associadas para

cometer o delito de tráfico de drogas nesta cidade e comarca de Pacaembu/S (autos nº. 1500024-63.2019.8.26.0591) (fls. 412/415).

As rés foram citadas por edital (fls. 437). Apresentaram defesa prévia (fls. 523/528 e 579/589)

A denúncia foi recebida em 07/07/2021 (fls. 649/651).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e as rés foram interrogadas (fls. 711/713).

Houve apresentação de memoriais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a procedência da ação com a condenação das rés pelo artigo 35, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) (fls. 721/727). A defesa pediu a absolvição das rés (fls. 730/738 e 740/752).

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade de obtenção das provas. Cabe mencionar que houve a autorização às fls. 44 para verificação imediata de ligações e mensagens e aplicativos. E, repita-se, a autorização do acesso aos aparelhos apreendidos não fere o art. 5º, XII da CF.

Assim, passo a análise do mérito.

Adianto que a acusação é improcedente.

A materialidade do delito de associação para tráfico não restou bem delimitada diante da insuficiência de provas. Isto porque, são requisitos para a configuração do delito: a) a pluralidade de agentes, b) a associação estável e permanente e c) finalidade específica de praticar os crimes listados no tipo penal.

Com efeito, a prova oral colhida sob o contraditório não traz elementos suficientes para afirmar a existência do vínculo associativo.

Em juízo, a ré Ariane, disse que a conversa se tratava de uma opinião que Renata pediu para ela. Contou que se conheceram na pensão, trocaram os números de telefone e foram conversando. Alegou que Renata pediu sua opinião referente a uma moça que havia contratado para levar os entorpecentes. Asseverou que na conversa disse que até poderia arrumar outra pessoa para estar levando os entorpecentes. Contou que “caminhada” quer dizer droga. Discorreu que Renata contratou uma pessoa para estar levando os entorpecentes, mas esta é usuária de droga e por ter pagado antecipado a pessoa sumiu. Contou que Renata ficou desesperada, ocasião que se deu conversa. Disse que não sabia para quem a droga iria ser entregue.

Já a ré Renata, em juízo, disse que visitava a penitenciária e que desconhece Ariane. Contou que não ficava na mesma pensão que Ariane. Alegou que aconteceu de um dia alguém pegar seu celular para fazer uma ligação, porém não sabe o que foi conversado. Asseverou que estava na pensão da Dra. Amanda/Manoelina Corpa, pensão Paraíso. Disse que não tinha contato nenhum com Ariane. Discorreu que Ariane está confundindo ela com outra pessoa.

Por fim, André Franceschi de Almeida, policial militar, disse, em juízo, que estavam em cumprimento aos mandados de busca na cidade de Pacaembu e foram na pousada Ciriaco. Contou que no apartamento nº1 onde se encontrava Ariane, localizaram em um rasgo no colchão, 3 invólucros em formato cilíndrico, os quais por conhecimento seriam introduzidos no sistema carcerário do município de Pacaembu. Informou que indagaram Ariane e que ela assumiu a propriedade, disse que havia recebido 500 reais e que os invólucros foram entregues por duas pessoas distintas. Alegou que na Delegacia abriram os invólucros e encontraram dois minicelulares, os quais também iriam ser introduzidos no sistema penitenciário. Disse que encontraram uma quantidade de drogas que posteriormente foi constatada como cocaína, haxixe ou maconha e crack. Asseverou que Ariane disse que estava com os invólucros no apartamento e que no dia da visita iria entregar para outra pessoa em frente a penitenciária. Contou que não se lembra se foi apreendido o aparelho celular de Ariane.

Como se vê, a testemunha de acusação, embora tenha esclarecido sobre o procedimento efetuado em relação ao delito de tráfico de drogas, nada precisou sobre o delito de associação.

Não bastasse, para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é necessário conjunto probatório robusto a indicar que os sujeitos tinham

animus associativo prévio, em que todos agem de modo coeso e em conjugação de esforços, unindo suas condutas com a finalidade de praticar o tráfico ilícito de entorpecente.

E, no caso, tanto a prova oral, quanto as mensagens realizadas pelo aplicativo Whatsapp (fls. 260/263) são insuficientes para concluir pela formação do vínculo associativo, muito menos estável e permanente, com o fim de mercancia de drogas. Saliento, ademais, que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção e inocência (art. 5º, LVII), do qual se extrai a regra de que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP, segundo o qual o magistrado deve absolver o réu caso não haja provas suficientes para a condenação.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência" (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci: "prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora RT, p. 750). Portanto, não há outra solução para o caso além da absolvição dos réus. Sendo assim, de rigor a absolvição das rés pela prática do delito.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER ARIANE MARQUES DE OLIVEIRA e RENATA CRISTINA RODRIGUES da acusação de terem infringido o art. 35, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em relação à Ariane Marques de Oliveira, uma vez que se encontrava cumprindo prisão domiciliar pelos presentes autos.

Custas na forma da lei, ressalvado os beneficiários da gratuidade processual.

P.R.I.C.

Pacaembu, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA